

Titin Prihatina binti Muslim

lwn.

Muhd Syamsul Fahmy bin Mohamad Najmi

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 18 Januari 2023 bersamaan 25 Jumadil akhir 1444H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0104-2022]

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Pemohon : *En Mohd NoorAizan bin Md Idros daripada Tetuan Noor Aizan & Partners*

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 20/10/2022 bagi menyemak prosiding Kes Pengkomitan yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021.
2. Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah –
 - i. Mahkamah menyemak perintah/arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam di dalam Kes Permohonan No:10100-075-0166-

2021 pada 3 Oktober 2022 yang memerintahkan Pemohon membayar kos sebanyak RM500.00 dan kes tersebut dibicarakan serentak dengan kes Permohonan No 10100-075-0704-2021.

- ii. Mahkamah membatalkan perintah/arahan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bahawa Pemohon dikehendaki membayar kos kepada Responden dan Mahkamah ini mengarahkan agar Kes Komital Permohonan No: 10100-075-0166-2021 yang difailkan oleh Pemohon dibicarakan secara berasingan dan terlebih dahulu dengan Kes Permohonan No 10100-075-0704-2021 yang difailkan oleh Responden.
 - iii. Lain-lain perintah yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah yang mulia ini
3. Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 20/10/2022. Berdasarkan Affidavit tersebut dapat kami simpulkan Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut-
- i. Pemohon tidak hadir pada tarikh 03/10/2022 kerana masih berpantang dan cuti bersalin pada hari yang ke 43 bermula 21/08/2022. Surat Akuan Bersalin dari Hospital Kuala Lumpur diserahkan kepada Mahkamah pada tarikh 03/10/2022. Oleh itu, mempunyai alasan yang patut dipertimbangkan oleh Mahkamah.
 - ii. Mahkamah pada 03/10/2022 menetapkan kedua-dua kes komital dijalankan serentak atas permohonan peguam Responden pada 16 Jun 2022. Permohonan tersebut dibuat dihadapan pendaftar dan tiada arahan mewajibkan Pemohon hadir dalam prosiding kes pengkomitan walaupun di peringkat keterangan Responden memberikan keterangan.

- iii. Tiada isu kelewatan penyerahan Surat Akuan Bersalin kepada Mahkamah dan Responden pada tarikh 03/10/2022. Prosiding kes masih boleh berjalan pada hari tersebut walaupun tanpa kehadiran Pemohon memandangkan Responden adalah pihak yang perlu memberikan keterangan pada tarikh tersebut.
- iv. Peguam Syarie Pemohon dalam sebutan pada 03/10/2022 telah memohon untuk kes permohonan pengkomitan yang difailkan oleh Pemohon diteruskan dengan siasatan oleh Mahkamah atau peguam Pemohon menyoal balas Affidavit Jawapan Responden berhubung tunjuk sebab yang dikemukakan
- v. Pada 03/10/2022, Peguam Syarie Pemohon telah memohon untuk dibicara dahulu kes komital yang telah Pemohon failkan terlebih dahulu dengan Responden diperiksa oleh Mahkamah atau Responden disoal balas atas Affidavit Jawapan yang telah difailkan namun YA Hakim Bicara telah menolak permohonan Pemohon. YA Hakim Bicara telah menetapkan sesi perbicaraan kes pengkomitan akan dibuat oleh Mahkamah terhadap Pemohon dan Responden secara serentak. Pendirian Hakim ini bertentangan dengan amalan perbicaraan kes pengkomitan kerana keterangan Pemohon atau soalan Mahkamah kepada Pemohon seharusnya dibuat pada tarikh permohonan notis tunjuk sebab dikeluarkan. Selepas Notis tunjuk sebab dikeluarkan oleh Mahkamah dan Responden memfailkan tunjuk sebab melalui affidavit Jawapan, tiada lagi sesi pemeriksaan terhadap Pemohon sebaliknya Responden dan saksi-saksi yang akan memberikan keterangan.
- vi. Sekiranya maksud Hakim Bicara yang hendak menyoal Pemohon dan Respodnen secara serentak iaitu dengan maksud Pemohon diperikssa di atas kes komital yang Pemohon failkan. Ini bermakna kes komital yang difailkan oleh Pemohon hampir setahun awal dari kes yang difailkan oleh Responden adalah dibicarakan secara serentak. Perkara ini menyalahi Arahan Amalan No 13

Tahun 2002 yang menyatakan sekiranya terdapat pertindihan pendengaran kes dengan melibatkan pihak-pihak yang sama dan prosidingnya masih berkuatkuasa, maka kes yang telah difailkan terlebih dahulu hendaklah diberikan keutamaan.

- vii. Kes komital yang difailkan oleh saya dengan kes komital yang difailkan oleh Responden mempunyai dakwaan dan tarikh kausa tindakan yang berbeza. Responden didakwa telah melanggar perintah mahkamah dari 06/12/2020 sehingga 24/10/2021 iaitu lebih kurang 10 bulan tidak memulangkan anak kepada Pemohon. Sementara bagi kes komital yang difailkan oleh Responden, Pemohon didakwa melanggar perintah Mahkamah dengan tidak membenarkan Responden mengambil anak pada lima hujung minggu yang melibatkan tempoh selama 15 hari. Oleh itu, Pemohon percaya kedua-dua kes ini tidak boleh dibicarakan secara serentak dan memerlukan dibicara dan diputuskan secara berasingan demi keadilan kepada kedua pihak.

FAKTA KES

4. Pemohon dan Responden telah bernikah pada 14/10/2011 dan telah bercerai pada 5/6/2014. Hasil Perkahwinan, pihak-pihak telah dikurniakan seorang cahaya mata lelaki bernama Adam Danial bin Muhd Syamsul Fahmy (No. Mykid: 120920-10-1979).
5. Pemohon telah memfailkan kes Tuntutan Hadhanah melalui Kes Saman No: 10300-028-0185-2014 dan pada 30 Jun 2015 telah diputuskan hak jagaan anak tersebut diberikan kepada Pemohon dan hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Responden. YA Hakim Bicara telah memutuskan antaranya sepertimana berikut-

- i. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak (hadhanah) diserahkan kepada Plaintiff (ibu) bagi anak yang bernama Adam Danial bin Muhd Syamsul Fahmy (No. Nykid: 120920-10-1979).
 - ii. Mahkamah memerintahkan hak lawatan harian bersama anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) apda bila-bila masa yang munasabah dan sesuai dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff dan/atau wakilnya
 - iii. Mahkamah memerintahkan sebelum anak memasuki alam pra persekolahan, Defendan dibenarkan untuk bersama anak tersebut pada setiap hari Rabu mulai jam 10:00 pagi sehingga jam 05:00 petang dan dengan makluman satu hari sebelum perlaksanaannya kepada Plaintiff
 - iv. Mahkamah memerintahkan Defendan diberikan hak lawatan dan bermalam bersama anak tersebut pada minggu pertama ketiga dan kelima (sekiranya wujud minggu kelima dalam bulan tersebut) setiap bulan dengan diambil opada hari Jumaat selepas jam 05:00 petang atau selepas waktu persekolahan (jika anak tersebut bersekolah petang) dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum jam 05:00 petang.
6. Pada 15/3/2021, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Pengkomitan) di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Negeri Selangor melalui Kes Permohonan No.:10100-075-0166-2021. Permohonan tersebut untuk mendapatkan suatu perintah kebenaran bagi melaksanakan tindakan penguatkuasaan pengkomitan di bawah seksyen 151 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

7. Tindakan ini dimohon atas sebab Responden sengaja ingkar dan/atau melanggar terma 1 dan 4 Perintah Mahkamah bertarikh 30/6/2015 melalui Kes Saman No.: 10300-028-0185- 2014 sebagaimana perintah di perenggan 5 di atas.
8. Pada 7/4/2021, YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Pemohon dengan memberi kebenaran penguatkuasaan melalui pengkomitan dan memerintahkan Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan kepada Responden. Perintah Mahkamah Tunjuk Sebab dan Notis Tunjuk Sebab telah diserahkan kepada Pemohon secara kediri pada 23 Mei 2021 melalui Afidavit penyampaian bertarikh 31/5/2021.
9. Mahkamah telah memerintahkan Responden untuk hadir ke Mahkamah pada 14/6/2021 untuk menunjukkan sebab mengapa Responden tidak patut dikomitkan ke penjara kerana telah sengaja cuai dan mengingkari perintah Mahkamah di Perenggan 1 dan 4 bagi kes Saman No: 10300-028-0185-2014 bertarikh 30/6/2015.
10. Pendengaran prosiding Notis Tunjuk Sebab telah ditetapkan pada 2/12/2021 dan Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 1/12/2021. Pada 18/2/2022, Pemohon telah memfailkan Afidavit Balasan dan kes ditetapkan untuk perbicaraan pada 3/10/2022.
11. Semasa prosiding kes bertarikh 3/10/2022 YA Hakim Bicara telah menolak alasan ketidakhadiran Pemohon disebabkan cuti bersalin seterusnya menangguhkan perbicaraan dan memerintahkan Pemohon membayar kos sebanyak RM500.00 kepada Responden. Kes telah ditetapkan pada 27/2/2023 untuk perbicaraan. Akibat tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 28/11/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

12. Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak.
13. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan –

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) *Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.*

(2) *Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu*

hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

14. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 –

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah;*

- i. *Perintah/Penghakiman/Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran/Al-Sunnah/Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah/Penghakiman/Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan/kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan/perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi*"

15. Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.
16. Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.
17. Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan Hukum Syarak.

18. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, kami berpuashati bahawa Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021 masih di dalam prosiding dan ditetapkan tarikh perbicaraan pada 27/2/2023 bagi menunjuk sebab kegagalan Responden mematuhi perintah hadhanah sebelum ini. Kami berpuashati bahawa semakan ini adalah menepati kehendak Perkara 6 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014.
19. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan kami terhadap permohonan ini dan rekod prosiding Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021, terdapat beberapa dapatan yang kami temui, iaitu-
- i. Permohonan kebenaran untuk memulakan tindakan pengkomitan telah difailkan oleh Pemohon pada 15/3/2021 beserta dengan Affidavit Sokongan.
 - ii. YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan tersebut pada 07/04/2021 dan mengarahkan Notis Tunjuk Sebab diserahkan kepada Responden bersama-sama dengan permohonan tersebut dan Affidavit Sokongan.
 - iii. Serahan Notis Tunjuk Sebab, Perintah Kebenaran, Permohonan dan Affidavit Sokongan telah berjaya dilaksanakan kepada Responden secara kediri pada 23/5/2021. Mahkamah telah mengarahkan kehadiran Responden untuk sebutan pada 14/6/2021 untuk menunjuk sebab terhadap Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan.
 - iv. Sebutan kes pada 14/6/2021, 2/8/2021 dan 11/10/2021 ditangguhkan tanpa kehadiran semua pihak kerana Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dan Pelan Pemulihan Negara.

- v. Pada 02/12/2021 sebutan kes telah diadakan di hadapan YA Hakim Bicara dengan kehadiran Pemohon dan Responden secara berasingan. Responden memaklumkan bahawa Afidavit Jawapan terhadap Notis Tunjuk Sebab tersebut telah difailkan pada 1/12/2021.
- vi. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan pada 23/4/2022 untuk menunjuk sebab terhadap Notis Tunjuk Sebab dikeluarkan. Walau bagaimanapun, sebutan tersebut ditangguhkan oleh Mahkamah dan diberikan tarikh sebutan yang baru pada 16/6/2022. Afidavit Balasan telah difailkan oleh Pemohon pada 18/2/2021.
- vii. Pada tarikh 16/6/2022, sebutan kes telah diadakan dengan kehadiran kedua-dua pihak. Kes ditetapkan untuk perbicaraan pada 03/10/2022 bagi menunjuk sebab terhadap Notis Tunjuk Sebab yang dikeluarkan.
- viii. Perbicaraan kes pada 03/10/2022 tidak dapat diteruskan kerana ketidakhadiran Pemohon atas sebab cuti bersalin hari yang ke 44. Pemohon telah bersalin pada 21/8/2022. Sesalinan Surat Akuan Bersalin dari Hospital Kuala Lumpur diserahkan oleh Peguam Pemohon sebagai rekod Mahkamah.
- ix. Peguam Responden pada sebutan tersebut telah memohon kos memandangkan Pemohon gagal memaklumkan ketidakhadiran Pemohon dan Surat Akuan Bersalin baru diserahkan semasa pendengaran kes. Kelewatan makluman berkenaan ketidakhadiran ini menyebabkan penangguhan kes sedangkan Responden telah hadir dari Johor Bahru.
- x. YA Hakim Bicara telah menolak alasan ketidakhadiran Pemohon dan menolak permohonan Peguam Pemohon untuk meneruskan kes memandangkan status kes pada hari tersebut adalah untuk Responden menunjuk sebab mengapa Responden tidak patut dikomitkan atas pelanggaran Perintah Hadhanah bertarikh 30/06/2015.

YA Hakim Bicara berpandangan bahawa perbicaraan kes tidak dapat diteruskan pada hari tersebut atas sebab pendengaran kes pengkomitan memerlukan kepada kehadiran Pemohon.

- xi. YA Hakim Bicara juga telah menolak permohonan pengurangan kos oleh Peguam Pemohon dan telah memerintahkan kos ke atas Pemohon untuk dibayar kepada Responden sebanyak RM500.00. Kes ditangguhkan untuk perbicaraan pada 27/02/2023.

- 20. Mahkamah merujuk kepada seksyen 120 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kehadiran pihak-pihak ke Mahkamah pada setiap kali prosiding pendengaran adalah merupakan kewajipan kecuali ketidakhadiran tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah sebagaimana yang disebut iaitu

Seksyen 120. Kehadiran

(1) Mana-mana pihak boleh hadir sendiri atau melalui Peguam Syariannya, tetapi tiap-tiap pihak hendaklah hadir pada pendengaran itu kecuali jika dibenarkan selainnya oleh Mahkamah.

- 21. Kami bersetuju pada tarikh sebutan 03/10/2022, Pemohon telah berada pada hari ke 44 selepas bersalin iaitu sejak 21/8/2022. Kami juga bersetuju bahawa Surat Akuan Tarikh Bersalin tersebut bukanlah merupakan Sijil Cuti Sakit yang diberikan oleh pengamal perubatan kepada pesakit yang dirawat.
- 22. Merujuk kepada Surat Akuan Tarikh Bersalin yang diserahkan oleh Peguam Pemohon kepada Mahkamah, Kami dapati tercatat catatan "Sila kemukakan surat

akuan ini kepada majikan untuk perakuan kemudahan cuti/cuti bersalin berdasarkan peraturan-peraturan sedia ada". Oleh itu Surat Akuan tersebut bukanlah bertindak secara automatik memberikan kemudahan cuti bersalin kepada Pemohon namun Pemohon masih perlu berurusan dengan majikan bagi mendapatkan kemudahan cuti bersalin atau cuti rehat.

23. Suka kami nyatakan bahawa penangguhan sesuatu kes dengan alasan mengemukakan sijil cuti sakit bukanlah berlaku secara langsung tetapi bergantung kepada budi bicara mahkamah merujuk Arahan Amalan No 3 Tahun 2004 yang memperuntukkan sebagaimana yang berikut:

Arahan Amalan No.3 Tahun 2004

Penangguhan Kes Atas Alasan Cuti Sakit

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 1 Tahun 2004 pada 8-9hb Jun 2004 Tahun 2004 bersamaan 19 – 20hb. Rabiulakhir, 1425H di Subang Jaya, Selangor di Subang Jaya, Selangor bersamaan 19-20 Rabiulakhir 1425H telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung pengemukaan Sijil Cuti Sakit bukanlah syarat mutlak bagi permohonan penangguhan kes. Penerimaan sesuatu Sijil Cuti Sakit tertakluk kepada budibicara Mahkamah.

24. Oleh itu berdasarkan otoriti di atas, kami berpendapat bahawa Pemohon sepatutnya menghadiri sebutan kes pada 03/10/2022 walaupun terdapat Surat Akuan Bersalin. Bahkan Pemohon telah berada pada hari ke 44 selepas bersalin yang mana kebiasaan pada seorang wanita bersalin telah mempunyai kekuatan untuk bergerak pada tempoh tersebut. Tambahan pula, Pemohon adalah orang yang memfailkan

permohonan komital, maka Pemohon bertanggungjawab untuk menghadiri kes yang difailkan.

25. Sekiranya Pemohon tidak mampu menghadiri prosiding kes pada tarikh tersebut atas faktor kesihatan, Pemohon sepatutnya memaklumkan ketidahadiran Pemohon dengan lebih awal kepada Mahkamah dan Responden agar suatu tarikh pendengaran kes yang baru dapat ditetapkan lebih awal dan mengelakkan pembaziran masa dan kos melibatkan mahkamah dan Responden. Sekiranya makluman awal diberikan dan Mahkamah membenarkan penangguhan, Pihak-pihak tidak perlu menghadiri prosiding kes, tambahan Responden yang menetap jauh di Johor Bahru.
26. Kami juga percaya Pemohon mahupun Peguam Pemohon tiada halangan bagi memaklumkan berkaitan Surat Akuan Bersalin Pemohon dengan lebih awal kepada Mahkamah dan Responden. Tindakan Pemohon yang hanya memaklumkan berkaitan Surat Akuan Bersalin Pemohon pada hari sebutan, 03/10/2022 adalah merupakan tindakan yang lewat dan memprejudiskan prosiding kes.
27. Selain itu, Pemohon turut membangkitkan berkaitan isu pendengaran kedua-dua kes komital yang difailkan oleh Pemohon dan Responden secara berasingan terhadap satu sama lain diarahkan dijalankan secara serentak oleh Mahkamah pada 03/10/2022 sebagaimana yang dipohon oleh Peguam Responden pada 16/06/2022 di hadapan Pendaftar sedangkan Pemohon terlebih dahulu memfailkan Permohonan Komital terhadap Responden.
28. Kami dapati Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Komital) terhadap Responden pada 15/3/2021 melalui Kes Permohonan No: 10100-075-0166-2021 dan Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan oleh Mahkamah pada 07/05/2021. Manakala Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Komital)

terhadap Pemohon pada 30/12/2021 melalui Kes Permohonan No: 10100-075-0704-2021 dan Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan pada 06/04/2022.

29. Kami turut menemui bahawa Pemohon dalam Notis Tunjuk Sebab yang difailkan oleh Responden melalui Kes Permohonan No: 10100-075-0704-2021 telah diperintahkan untuk hadir ke Mahkamah pada 16 Jun 2022 bagi menunjukkan sebab mengapa Pemohon tidak patut dikomitkan ke penjara yang mana tarikh tersebut adalah bersamaan dengan tarikh pendengaran Kes Interlokutori (Komital) yang difailkan oleh Pemohon terhadap Responden.
30. Merujuk kepada Arahan Amalan No 13 Tahun 2000 berhubung arahan bagi mengutamakan pendengaran kes yang terlebih dahulu difailkan apabila berlaku pertindihan kes yang melibatkan pihak-pihak yang sama iaitu seperti berikut:

Pertindihan Pendengaran Kes

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil.3 Tahun 2002 pada 7 Mei 2002 di Johor Bahru bersamaan 25 Safar 1423 dan arahan no. 12 Tahun 2002 adalah berkaitan iaitu berhubung pertindihan pendengaran kes atas isu dan pihak-pihak yang sama dan prosidingnya masih berkuatkuasa, maka kes yang terlebih dahulu difailkan hendaklah diberikan keutamaan.

31. Berdasarkan dapatan tersebut, Kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tidak khilaf dalam mengarahkan kedua-dua Kes Permohonan Komital tersebut didengar pada tarikh yang sama kerana melibatkan pihak-pihak yang sama dan prosiding kedua-dua kes masih berkuatkuasa. Tindakan YA hakim Bicara ini dapat menjimatkan masa pihak-pihak dan Mahkamah serta menjimatkan kos kehadiran pihak-pihak ke Mahkamah seterusnya melancarkan perjalanan kedua-dua kes.

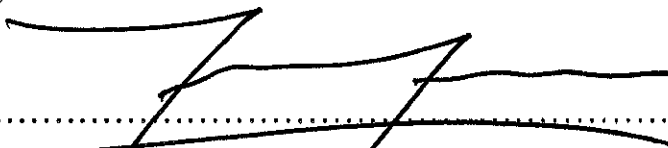
32. Menjawab kepada isu tarikh perbicaraan bagi kedua-dua Kes Permohonan Komital ditetapkan pada tarikh yang sama sedangkan Notis Tunjuk Sebab yang difailkan Pemohon telah dikeluarkan oleh Mahkamah lebih kurang setahun lebih awal dari Notis Tunjuk Sebab yang difailkan oleh Responden, Kami dapati telah wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan dan Pelan Pemulihan Negara oleh Pemerintah pada sebutan 14/6/2021, 2/8/2021 dan 11/10/2021. Manakala tarikh sebutan pada 2/12/2021 adalah untuk pengurusan kes bagi Responden memfailkan Affidavit Jawapan dan 16/6/2021 adalah sebutan bagi memastikan pliding lengkap dan kes boleh diteruskan untuk perbicaraan. Kes hanya ditangguhkan oleh Mahkamah pada 24/3/2022. Oleh itu, tidak timbul isu kelewatan perbicaraan bagi kes Pemohon.
33. Walau bagaimanapun, Kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara dalam menentukan kos kegagalan prosiding akibat ketidakhadiran pihak, perlu mengambil pertimbangan antara permohonan jumlah kos oleh Responden dan permohonan pengurangan kos oleh Pemohon. Melalui rekod prosiding bertarikh 03/10/2022, Kami tidak menemui keterangan berkaitan asas pertimbangan permohonan kos sebanyak RM500 yang dimohon oleh Responden malah dan tiada asas pertimbangan penetapan kos oleh YA Hakim Bicara. Tiada juga alasan penolakan permohonan pengurangan kos yang dicatatkan. Oleh itu, kami berpuashati tindakan YA Hakim Bicara tersebut adalah suatu kekhilafan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Perintah kos oleh YA Hakim Bicara di dalam Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021 bertarikh 03/10/2022 adalah **DIPINDA** kepada RM300.00.
- [3] Prosiding Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021 dan Kes Permohonan No.: 10100-075-0704-2021 **boleh ditetapkan pada tarikh dan hari yg sama** namun perlu **didengar secara berasingan dengan didahulukan** pendengaran Kes Permohonan No.: 10100-075-0166-2021.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :


.....

2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....

3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

